

통 보

제 목 외부강사 용역계약 및 강사료 지급기준에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○처

내 용

『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제5의2(청렴계약)에 따르면 계약의 투명성 및 공정성을 높이기 위하여 입찰자 또는 계약상대자로 하여금 직접적·간접적으로 금품·향응 등을 주거나 받지 아니할 것을 약정하는 청렴계약을 체결해야한다. 공사 『수의계약 운영기준』 제15조(청렴계약)에 따르면 수의계약을 체결하는 경우에도 청렴계약 이행서약서를 제출하도록 하여야 한다.

또한, 2016.5.18.일자로 공사 『계약체결 및 관리 절차서』가 개정되어 승낙서에 『기획재정부 계약예규』의 용역계약일반조건 및 일반용역계약특수조건, 『수의계약 운영기준』의 청렴계약이행특수조건을 명시토록 하고 있다.

○○○○처는 [표 1] 과 같이 감사대상 기간 중 총 88건의 계약을 수의계약으로 자체 계약하였는데, 모든 계약에서 청렴계약 이행 서약서를 미징구하였으며, 2016년 5월 18일 이후 계약한 13건에 대해서는 계약체결 및 관리 절차서에서 정한 용역계약일반조건 및 일반용역계약특수조건, 청렴계약이행특수조건 없이

계약한 사실이 있어 향후 계약체결시 주의가 요구된다.

[표 1] 외부강사 용역계약 현황

(단위 : 건, 백만원)

구분	2013.6~	2014	2015	2016.8	계
계약건수	6	37	25	20	88
계약금액	564	567	208	54	1,393

외부강사의 사례금, 기술능력 평가수당, 외부자문위원 자문비 등은 공사 교육 훈련규정 제11조(강사료지급) 및 별표2(강사료 지급기준)을 준용하여 [표 2] 와 같이 장차관급 이상, 정부산하단체장 등은 300천원/시간, 정부 과장급 이상 등은 200천원/시간, 국내외 해당분야 저명인사에는 최대 1,500천원 수준으로 지급되고 있으며, 강의시간에 따른 지급한도는 없다.

[표 2] 외부강사료 및 사례금 지급기준

(단위 : 천원/시간)

현 행			청탁금지법		
구분	적용대상	지급액	구분	적용대상	지급액
A급	장차관급 이상	300	공무원	장관급 이상	500
	정부산하단체장			차관급	400
B급	정부 과장급 이상	200		공직유관단체 및 기관	4급 이상
	대학 전임강사		기관장		400
C급	대학 시간강사 자격	150			임원
				직원	200
특급	국내외 저명인사	1,500	학교법인, 언론사	임직원	1,000

『부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률』 제10조(외부강의등 사례금 수수 제한) 및 동법 시행령 제9조(수수가 제한 되는 외부강의등의 사례금 상한액) 의 별표2에 따르면 공직자 등은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위 직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육 홍보 토론회 세미나 공청회 또는 그밖의 회의 등에서 한 강의 강연 기고 등의 대가로서 일정 금액을 초과하는

사례금을 받아서는 안되며, 1시간을 초과하여 외부강의등을 하는 경우 강의시간과 상관없이 사례금은 상한액의 1/2을 넘지 못한다. 동 법령에 따르면 정부부처 및 지방 자치단체 공무원, 국립대학교 교수 등 공무원이 수령할 수 있는 강의료는 최대 750천원이며, 공직유관단체 및 기관 임직원의 강의료는 600천원, 사립학교법에 따른 학교법인 등의 임직원의 경우 최대 1,000천원¹⁾을 초과하여 수령할 수 없다.

외부강의등의 사례금 지급기준은 금품등의 수수 금지의 예외조항으로 위반시 양벌규정에 해당하지는 않으나, 동법에 의하여 적용을 받는 국립대학교 및 사립대학교 교수, 공직유관단체 임직원 등에 대하여 사례금을 지급하는 경우가 많으므로 동 지급기준을 고려하여 공사 외부강사료 지급기준을 점검할 필요가 있다고 판단된다.

조치할 사항

○○○○처장은 ① 외부강사 용역계약 체결시 『계약체결 및 관리 절차서』에 따른 계약조건 및 청렴계약을 누락하지 않도록 주의하고, ② 『부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률』의 외부강의 사례금 상한액 기준에 근거하여 공사의 외부강사료 지급기준의 적정성을 검토하시기 바랍니다.(통 보)

1) 각급 학교의 장과 교직원 및 학교법인의 임직원의 외부강의 등 사례금 상한액은 1시간 당 100만원이나, 법령에 따라 설치된 위원회의 위원으로서 수행하는 경우, 공공기관에서 요청한 외부강의 등을 수행하는 경우에는 1회 최대 100만원 수령 가능